

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת חילי טרופר
אופיר כץ

פ/5077/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על סיוע לאויב במלחמה), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 91 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 91, בהגדרה "ידיעה", אחרי "חפץ" יבוא "מפה, תצלום, רשימה".
2. תיקון סעיף 98 בסעיף 98 לחוק העיקרי, במקום "חמש-עשרה" יבוא "עשרים".
3. תיקון סעיף 99 בסעיף 99 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
"1א) מי שעשה מעשה שיש בו כדי לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים."
4. תיקון סעיף 112 בסעיף 112 לחוק העיקרי –
(א) בסעיף קטן (א), במקום "חמש-עשרה" יבוא "עשרים";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "עשר" יבוא "חמש-עשרה".
5. תיקון סעיף 113 בסעיף 113(ג) לחוק העיקרי, במקום "שבע" יבוא "עשר".
6. תיקון סעיף 115 בסעיף 115(א) לחוק העיקרי, במקום "שלוש" יבוא "חמש".
7. תיקון חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955², בסעיף 44, במקום "עשר" יבוא הצבאי "חמש-עשרה".

דברי הסבר

בשנה האחרונה, בחסות המתקפה שנערכה על מדינת ישראל בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) והמלחמה שפרצה בעקבותיה, התגברו מאמצי מדינות אויב וארגוני טרור לגייס את אזרחי ותושבי ישראל לפעילות חתרנית נגד מטרות צבאיות ואזרחיות במדינה. מאמצי הגיוס הפכו להיות נגישים ופשוטים יותר באמצעות התקדמויות בתחומי התקשורת, ופוטנציאל הסכנה הטמון בהגעה לאזרחים מן

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

המניין המהווים מטרות נוחות הפך לחמור יותר. שיטות הפעולה של מדינות האויב הפכו למתוחכמות מבעבר, תוך שהן מפתות אזרחים על ידי תמריצים כלכליים לנקוט בפעולות ברף חומרה וסיכון עולה. התרחבות התופעה מגבירה את הצורך לחזק את ההרתעה ולהתאים את האיסורים בחוק למאפייני התופעה העכשוויים.

התיקונים המוצעים מבקשים לממש את תכלית חיזוק ההרתעה על ידי החמרת הענישה ביחס לפעולות הנערכות בתקופה של פעילות צבאית נגד מדינת ישראל. התפיסה העומדת ביסוד התיקונים המוצעים היא כי לפעילות חתרנית יש פוטנציאל נזק חמור לאין שיעור כאשר היא נערכת בעת התקיימות פעילות צבאית נגד המדינה, ולכן יש הצדקה להגביר את הענישה, הן ביחס לעבירות המצויות ברף החמור של פעילות גרם למלחמה (סעיף 98 לחוק העונשין, התשל"ז–1977), סיוע לאויב במלחמה (סעיף 99 לחוק), ריגול (סעיף 112 לחוק) וריגול חמור (סעיף 113 לחוק), והן ביחס לעבירת כניסה למקום צבאי (סעיף 115 לחוק). בנוסף, מוצע לתקן את הגדרת החוק ל-"ידיעה" (סעיף 91) כך שתכלול במפורש גם "מפה, תצלום, רשימה".

כמו כן, מוצע גם לתקן את סעיף 44 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955, כך שתוחמר הענישה על עזרה לאויב מצד חייל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בחשוון התשפ"ה (25.11.2024)